CARLOS JIMENEZ CABRERO (1 de 2)
Jefe del Departamento
Fecha Firma: 19/10/2026
HASH: 778d8a8f0545de2cb7dd5a3789984559

MIGUEL FRANCISCO MOLINA CHAMORRO (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 19/10/2026
HASH: 3d2e94fd9403ab55127dadc38f18e11a

Ayuntamiento de Barbate

Exp. N.º: 6942/2026
Exp. Interno N.º: CON-LIC-026-2026
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Procedimiento: Contrato de servicios por procedimiento abierto simplificado sumario.
Asunto: Prestación del servicio y mantenimiento de software de gestión para instalaciones deportivas.
Firmado: Jefe del Dpto. de Contratación Pública; Alcalde-Presidente.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTIÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

	DOCUMENTO	***PÁGINAS***
1	CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES	2
2	PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES	5
3	ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE	41
4	ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS	43
5	ANEXO III. MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS	45
6		

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 49

Ayuntamiento de Barbate

CUADRO RESUMEN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR			
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:	AYUNTAMIENTO DE BARBATE		
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:	Alcaldía-Presidencia		
SERVICIO GESTOR:	Contratación Pública		
Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 14 de octubre de 2026 (Decreto n.º 2026-3222).			
Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es			
Dirección del órgano de contratación: Plaza de la Inmaculada, 1.			
Correo electrónico del órgano de contratación: contrataciones@barbate.es			
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN			
Número de Expediente	6942/2026	**Tipo de Contrato:**	SERVICIO
Número de expediente Interno	CON-LIC-026-2026		
Tipo de Procedimiento	ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO	**Tramitación:**	ORDINARIA
		Tramitación anticipada:	☒SI ☐NO
Forma de presentación de ofertas: ☐Manual ☒Electrónica ☐Manual y Electrónica			
Cabe recurso especial: ☐SI ☒NO			
Contrato sujeto a regulación armonizada: ☐SI ☒NO			
Directiva aplicable: Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014			
C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO			
Definición del objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización, asistencia especializada y, en su caso, alojamiento y explotación del software de gestión utilizado en las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Barbate, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas necesarias para la gestión integral de los servicios deportivos municipales. Las prestaciones incluidas comprenden el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo de la aplicación informática, la resolución de incidencias técnicas, la actualización de versiones y funcionalidades, el			

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 49

soporte técnico a usuarios, la administración y conservación de bases de datos, así como cuantas actuaciones resulten necesarias para asegurar la continuidad, seguridad, disponibilidad y adecuado rendimiento del sistema de gestión deportiva municipal.

Todo ello con el objetivo de garantizar una gestión eficiente de las instalaciones deportivas municipales y una adecuada prestación del servicio público a la ciudadanía.

A los efectos del Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, le corresponden los siguientes códigos CPV:

• 72267000-4: Servicios de mantenimiento y reparación de software.
• 72261000-2: Servicios de apoyo al software.
• 72267100-0: Mantenimiento de software de tecnología de la información.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base IVA excluido:	Tipo de IVA aplicable:	Presupuesto base IVA incluido:
3.128,32€	21%	3.785,25€

Aplicación presupuestaria: 342 22799 (RC n.º de operación 220269000105) “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitación (IVA excluido)	3.128,32 €
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):	625,66€
Importe del incremento de uds. exentas de modificación (IVA excluido):	312,83€
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido):	X
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido):	X
Prórroga (IVA excluido):	3.128,32€
TOTAL VALOR ESTIMADO:	7.195,13€

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

Comunidad Autónoma	Ayuntamiento	Otros

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 49

%	100 %	%

G. ANUALIDADES

Ejercicio	A cargo de la Admón. CCAA	A cargo del Ayuntamiento	A cargo de otros	TOTAL
2027		100%		1.892,63€
2028		100%		1.892,62 €
TOTAL				3.785,25€

H. PLAZO DE EJECUCIÓN	**I. PRÓRROGA**	**J. PLAZO DE GARANTÍA**
2 años	☒SI ☐NO	3 meses y comenzará a contar desde la fecha de finalización del contrato
	Duración máxima: 4 años	

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

☐SI, vid cláusula 11 ☒NO

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

☒SI, vid cláusula 17 ☐NO

M. REVISIÓN DE PRECIOS

☐SI ☒NO Fórmula: _____

N. GARANTÍAS

PROVISIONAL: NO	ASCIENDE A _____%
DEFINITIVA: NO	ASCIENDE A _____%
COMPLEMENTARIA: NO	ASCIENDE A _____%

Ñ. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

☐SI ☒NO

O. ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

☒SI, vid cláusula 8 ☐NO

P. SUBROGACIÓN

☒SI ☐NO (Conforme art. 98 LCSP)

Q. SUBCONTRATACIÓN

☒SI, vid cláusula 19 ☐NO

R. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

☒SI, vid cláusula 20 ☐NO

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 49

Ayuntamiento de Barbate

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTIÓN PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO.

CLÁUSULA PRIMERA. Elementos del contrato.

1.1 Régimen jurídico del contrato.

La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), quedando sometida a dicha ley, así como al Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 (RLCAP), en tanto continúe vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones administrativas concordantes y complementarias respecto de las anteriores, así como en su defecto, a las normas de Derecho Privado y, en cualquier caso, a las condiciones y estipulaciones contenidas en el presente pliego.

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de sus respectivas competencias, así como las establecidas en la Legislación de Régimen Local para las Corporaciones Locales, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo.

Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad; el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero,

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 49

por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica.

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

El presente pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas, del contrato, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser aplicables en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

La Administración interpretará el contrato y resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento sin perjuicio de la audiencia del Contratista y demás derechos que le asistan.

Los plazos establecidos por días en este pliego se entenderán referidos a días naturales, salvo que se indique expresamente que sólo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (Disposición Adicional Duodécima LCSP).

Asimismo, deberá cumplirse con lo dispuesto en la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. En concreto:

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 49

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

1.2. Descripción del objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización, asistencia especializada y, en su caso, alojamiento y explotación del software de gestión utilizado en las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Barbate, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas informáticas necesarias para la gestión integral de los servicios deportivos municipales.

Las prestaciones incluidas comprenden el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo de la aplicación informática, la resolución de incidencias técnicas, la actualización de versiones y funcionalidades, el soporte técnico a usuarios, la administración y conservación de bases de datos, así como cuantas actuaciones resulten necesarias para asegurar la continuidad, seguridad, disponibilidad y adecuado rendimiento del sistema de gestión deportiva municipal.

Todo ello con el objetivo de garantizar una gestión eficiente de las instalaciones deportivas municipales y una adecuada prestación del servicio público a la ciudadanía.

A los efectos del Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, le corresponden los siguientes códigos CPV:

- 72267000-4: Servicios de mantenimiento y reparación de software.
- 72261000-2: Servicios de apoyo al software.
- 72267100-0: Mantenimiento de software de tecnología de la información.

1.3. Necesidad del contrato.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 49

La necesidad del contrato viene motivada por la obligación del Ayuntamiento de garantizar el correcto funcionamiento, actualización y soporte técnico del software de gestión utilizado en las instalaciones deportivas municipales de Barbate. Dichas aplicaciones constituyen una herramienta esencial para la gestión diaria de los servicios deportivos, permitiendo la administración de usuarios, reservas, control de accesos, gestión económica, emisión de recibos, mantenimiento de bases de datos y explotación de información necesaria para el adecuado funcionamiento del servicio público.

El mantenimiento y soporte especializado del sistema resulta imprescindible para asegurar la continuidad operativa de las instalaciones, prevenir incidencias técnicas, garantizar la seguridad e integridad de los datos y adaptar el software a las necesidades organizativas y normativas que puedan surgir durante la vigencia del contrato. Asimismo, la prestación de estos servicios permite optimizar los recursos municipales y ofrecer una atención eficiente y de calidad a la ciudadanía usuaria de las instalaciones deportivas.

Por ello, se considera necesaria la contratación de un servicio integral de mantenimiento, soporte técnico y actualización del software de gestión deportiva actualmente implantado, garantizando así la correcta prestación del servicio público y el normal desarrollo de la actividad deportiva municipal.

1.4. División en lotes del objeto del contrato

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, "*3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras".*

Continúa diciendo el citado artículo que *"En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:*

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 49

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes...”

Se justifica la no división en lotes del presente contrato en base a razones de carácter técnico y organizativo.

Todas las actuaciones previstas se encuentran directamente vinculadas al funcionamiento de un único sistema de gestión informática para las instalaciones deportivas municipales, requiriéndose una coordinación integral y homogénea en la prestación del servicio, tanto en las tareas de mantenimiento y soporte como en las actualizaciones y resolución de incidencias.

La división del contrato en distintos lotes podría generar problemas de compatibilidad técnica, duplicidad de actuaciones, dificultades en la coordinación entre contratistas y una indeterminación en la atribución de responsabilidades ante posibles incidencias o fallos del sistema, comprometiendo la eficacia y continuidad del servicio.

Asimismo, la gestión unificada del contrato permite una mayor eficiencia técnica y organizativa, garantizando una respuesta ágil y coordinada ante cualquier necesidad relacionada con el software de gestión deportiva municipal.

En consecuencia, la no división en lotes resulta necesaria para asegurar la correcta ejecución del contrato y la adecuada prestación del servicio público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3.b) de la LCSP.

1.5. Insuficiencia de medios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en los contratos de servicios deberá justificarse en el expediente la insuficiencia de medios personales y materiales para la realización de la prestación.

El Ayuntamiento de Barbate no dispone en la actualidad de medios personales ni técnicos suficientes y especializados para asumir directamente la prestación de los servicios objeto del contrato.

La ejecución de las tareas de mantenimiento, actualización y soporte del software de gestión deportiva requiere conocimientos técnicos específicos sobre la aplicación implantada, así como personal especializado

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 49

capaz de atender incidencias, realizar adaptaciones funcionales y garantizar la continuidad operativa del sistema con la inmediatez y eficacia necesarias.

Asimismo, el Ayuntamiento carece de estructura técnica propia suficiente para prestar de forma continuada este tipo de servicios especializados, por lo que la ejecución directa de las prestaciones podría comprometer el correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales y afectar negativamente a la calidad del servicio público prestado a la ciudadanía.

Por todo ello, resulta necesario acudir a la contratación externa de una empresa especializada que garantice la adecuada prestación del servicio.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado sumario, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación del contrato se realizará de conformidad con lo que se establece en el presente Pliego.

CLÁUSULA TERCERA. Órgano de Contratación y Perfil de contratante

3.1. Órgano de Contratación.

El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Barbate es la Alcaldía-Presidencia, de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le atribuye la normativa de forma específica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego.

El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la legislación y que se hacen constar en este documento sobre interpretación, modificación, inspección-sanción y resolución contractual.

3.2. Perfil del Contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 49

El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de prescripciones técnicas y el resto de documentación que rija la licitación, así como otra información relativa al contrato se publicarán en el referido perfil de contratante al que podrá acceder con el siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

CLÁUSULA CUARTA. Precio, Presupuesto Base de Licitación y valor estimado del contrato

4.1. Precio del contrato.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación, determinado por la oferta económica presentada por el licitador que resulte adjudicatario, una vez aplicada la baja o descuento ofertado sobre el presupuesto base de licitación, y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En consecuencia, el importe de adjudicación constituirá el precio contractual, al que se añadirá el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que resulte legalmente aplicable.

4.2. Presupuesto Base de Licitación.

El presupuesto base de licitación total previsto para esta contratación asciende a la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS, CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (3.785,25€), correspondiendo TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS, CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.128,32€) al objeto del contrato y SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (656,93 €) en concepto de IVA.

ANUALIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
2027	1.564,16€	328,47€	1.892,63€
2028	1.564,16€	328,46€	1.892,62€
TOTAL	3.128,32€	656,93€	3.785,25€

El presupuesto base de licitación se ha determinado atendiendo a los precios de mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta los precios habituales de mercado para servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización y asistencia especializada de software de gestión deportiva municipal, así como la dedicación técnica necesaria para garantizar la correcta prestación del servicio durante toda la

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 49

vigencia del contrato, lo que ha permitido fijar un importe adecuado y ajustado a los servicios objeto del contrato.

4.3. Valor estimado del contrato.

Según se establece en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el valor estimado del contrato será determinado, en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, tomando el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones realizadas.

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

De esta forma, teniendo en cuenta el Presupuesto Base de Licitación, la modificación prevista, el incremento de unidades exentas de modificación, en su caso, y la prórroga prevista, el VALOR ESTIMADO del contrato asciende a la cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (7.195,13 €) IVA excluido.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (2 AÑOS)	3.128,32€(SIN IVA)
POSIBLES PRÓRROGAS (2 AÑOS)	3.128,32€(SIN IVA)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS (20% PRECIO INICIAL DEL CONTRATO/ 3.128,32 x 0,2)	625,66€ (SIN IVA)
INCREMENTO UNIDADES EXENTAS MODIFICACIÓN (10% PRECIO INICIAL DEL CONTRATO/ 3.128,32€ x 0,1)	312,83€(SIN IVA)
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	7.195,13€ (SIN IVA)

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 49

CLÁUSULA QUINTA. Crédito presupuestario

Las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 342 22799 “OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES” del presupuesto municipal del Ejercicio 2026, conforme a la retención de crédito con n.º de operación 220269000105, de 21 de septiembre de 2026. De conformidad con la disposición adicional tercera, apartado 2, de la LCSP, el expediente se tramita con carácter anticipado.

La Intervención de Fondos formalizará anualmente retención de crédito presupuestario del ejercicio en curso en la cuantía resultante del precio final del contrato hasta la finalización de este.

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de precios

No procede la revisión de precios de conformidad con el artículo 103 de la LCSP.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la duración del contrato será de 2 años a contar desde la fecha de comienzo de la prestación que se fije en el contrato, prorrogable por otro periodo igual, hasta un máximo de 4 años de duración total, prórrogas incluidas, mediante acuerdo expreso entre las partes antes de la finalización del contrato o, en su caso, de la prórroga. La fecha de comienzo de la prestación del servicio se establecerá en el contrato.

En ningún caso se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización, de conformidad con el artículo 153.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA OCTAVA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones de contratar.

8.1. Capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 49

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

El artículo 159.4 a), en relación con el artículo 159.6 in fine de la LCSP dispone que *"Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación"*

8.2. Solvencia.

De conformidad con el artículo 159.6 b) de la LCSP, en el procedimiento abierto simplificado sumario o supersimplificado *"Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional"*, si bien, de conformidad con el artículo 159.4 *"a)Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia"*.

8.3 Habilitación profesional o empresarial.

No resulta necesaria.

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 49

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos que contengan la oferta hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos electrónicos en el envío.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 49

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

9.3. Información a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo electrónico, firmado por el licitador, en el que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio y mantenimiento de software de gestión para instalaciones deportivas». La denominación de los archivos es la siguiente:

ARCHIVO ELECTRÓNICO «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. Se adjunta modelo como ANEXO I.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, presentando todas y cada una la correspondiente declaración responsable.

b) Certificado de Inscripción en el ROLECE o Registro de licitadores de Andalucía.

Los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 49

esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

c) Proposición económica y criterios cuantificables de modo automático.

Se presentará conforme al Anexo II del presente Pliego.

CLÁUSULA DÉCIMA. Criterios de Adjudicación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio.

Atendiendo a la naturaleza del contrato y a su tramitación mediante procedimiento abierto simplificado sumario, se establecen únicamente criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante fórmulas o escalas objetivas, sin inclusión de criterios sometidos a juicio de valor.

Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

a) Oferta económica (hasta 60 puntos)

Se valorará la oferta económica presentada por los licitadores, consistente en la rebaja sobre el presupuesto base de licitación.

La puntuación se asignará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$P=\frac{Omin}{Oi}\times 60$$

Donde:

- **P** = puntuación obtenida por el licitador
- **Omin** = oferta económica más baja presentada
- **Oi** = oferta económica del licitador que se valora

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más económica, asignándose al resto de ofertas la puntuación proporcional que resulte de la aplicación de la fórmula.

b) REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENCIAS CRÍTICAS: 15 PUNTOS

Se valorará la reducción del tiempo máximo de respuesta para incidencias críticas respecto al exigido en el Pliego.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 49

La puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula:

P = 15 × (Tmax − Ti) / (Tmax − Tmin)

Donde:

- **P** = puntuación obtenida.
- **Ti** = tiempo de respuesta ofertado por el licitador.
- **Tmax** = 4 horas.
- **Tmin** = 1 hora.

Reglas de aplicación:

- Las ofertas que comprometan un tiempo de respuesta igual o superior a 4 horas obtendrán 0 puntos.
- Las ofertas que comprometan un tiempo de respuesta igual o inferior a 1 hora obtendrán la máxima puntuación prevista para este criterio (15 puntos).
- Las ofertas comprendidas entre 1 y 4 horas obtendrán la puntuación proporcional resultante de la aplicación de la fórmula.
- No serán objeto de valoración adicional los compromisos de respuesta inferiores a 1 hora, considerándose a efectos de puntuación un tiempo de respuesta de 1 hora.

c) DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (SLA) GARANTIZADA: 10 PUNTOS

Se valorará el porcentaje anual de disponibilidad comprometido contractualmente.

La puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula:

P = 10 × (Si − Smin) / (Smax − Smin)

Donde:

- **P** = puntuación obtenida.
- **Si** = porcentaje de disponibilidad ofertado por el licitador.
- **Smin** = 99,80 %.
- **Smax** = 99,95 %.

Reglas de aplicación:

- Las ofertas que comprometan una disponibilidad igual o inferior al 99,80 % obtendrán 0 puntos.
- Las ofertas que comprometan una disponibilidad igual o superior al 99,95 % obtendrán la máxima puntuación (10 puntos).
- Las ofertas comprendidas entre ambos valores obtendrán la puntuación proporcional resultante de la aplicación de la fórmula.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 49

- No serán objeto de valoración adicional las disponibilidades superiores al 99,95 %, considerándose a efectos de puntuación dicho porcentaje como límite máximo valorable.

Se establece un límite máximo valorable del 99,95 % al considerarse que dicho nivel de disponibilidad satisface adecuadamente las necesidades operativas municipales. Las mejoras superiores no generan un beneficio proporcionalmente relevante para el servicio que justifique una mayor valoración, evitando así incentivar compromisos excesivos o de difícil comprobación durante la ejecución contractual.

d) HORAS ADICIONALES DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA INCLUIDAS SIN COSTE (HASTA 10 PUNTOS)

Las horas adicionales de soporte incrementan la capacidad municipal para resolver incidencias, realizar ajustes funcionales y garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma durante la ejecución contractual.

La valoración proporcional permite reconocer adecuadamente las diferencias entre ofertas.

Puntuación

La puntuación se calculará conforme a la siguiente fórmula:

$$P=\frac{Hi \times 10}{Hmax}$$

Donde:

- **P** = puntuación obtenida.
- **Hi** = número de horas adicionales ofertadas.
- **Hmax** = mayor número de horas adicionales ofertadas entre las ofertas admitidas, con el límite de 40 horas anuales.

Reglas:

- La oferta con mayor número de horas obtendrá 10 puntos.
- Las restantes obtendrán la puntuación proporcional.
- La ausencia de horas adicionales supondrá 0 puntos.

Para evitar ofertas desproporcionadas, se establece un máximo valorable de 40 horas anuales, de manera que cualquier oferta superior recibirá igualmente la máxima puntuación.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 49

e) FORMACIÓN ADICIONAL A USUARIOS MUNICIPALES SIN COSTE: 5 PUNTOS

La formación continuada del personal municipal contribuye a optimizar el aprovechamiento de las funcionalidades del sistema, reducir incidencias operativas y mejorar la calidad del servicio prestado.

La valoración proporcional evita que distintas propuestas formativas reciban idéntica puntuación.

Puntuación

La puntuación se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$P = \frac{Fi \times 5}{Fmax}$$

Donde:

- **P** = puntuación obtenida.
- **Fi** = número de horas adicionales de formación ofertadas.
- **Fmax** = mayor número de horas ofertadas entre las proposiciones admitidas, con el límite de 20 horas anuales.

Reglas:

- La oferta con mayor número de horas obtendrá 5 puntos.
- Las restantes ofertas obtendrán la puntuación proporcional correspondiente.
- La ausencia de formación adicional obtendrá 0 puntos.

A efectos de valoración se establece un máximo puntuable de 20 horas anuales de formación adicional.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Ofertas anormalmente bajas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se presumirá que una oferta es anormalmente baja cuando, en atención a los parámetros objetivos establecidos en el presente pliego, existan indicios de que no puede ser cumplida adecuadamente como consecuencia del bajo nivel de los precios, costes o demás condiciones ofertadas.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 49

Una vez valoradas las proposiciones conforme a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente previstos en el presente pliego, se comprobará si alguna de ellas se encuentra incursa en presunción de anormalidad, aplicando los parámetros objetivos establecidos en el pliego para determinar dicha circunstancia.

A estos efectos, se considerará que una oferta está incursa en presunción de anormalidad cuando su puntuación total, obtenida por la suma de todos los criterios de adjudicación, sea superior en más de un 20 % a la media de las puntuaciones totales del resto de las ofertas admitidas. Si solo concurren dos licitadores, cuando la puntuación total de una de ellas supere en más de un 20 % a la de la otra. Si concurre un único licitador, cuando su oferta económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales, por referencia al artículo 85.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de la valoración de la oferta en su conjunto en el trámite de justificación del artículo 149.4 de la LCSP.

Cuando alguna oferta se encuentre incursa en presunción de anormalidad, se requerirá al licitador afectado para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde el envío de la comunicación, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, costes o demás parámetros que hayan determinado dicha presunción, aportando la información y documentación que resulte pertinente para acreditar la viabilidad de la oferta, de conformidad con el artículo 149.4 de la LCSP.

Recibidas las justificaciones, la unidad técnica encargada de la valoración de las ofertas emitirá informe motivado sobre la viabilidad de la proposición, analizando las explicaciones y la documentación aportadas por el licitador, así como su adecuación a las prestaciones objeto del contrato.

En todo caso, se rechazará la oferta cuando se compruebe que es anormalmente baja por vulnerar la normativa sobre subcontratación o por incumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

A la vista de la justificación presentada y del informe técnico emitido, el órgano de contratación resolverá motivadamente sobre la admisión o exclusión de la oferta, de conformidad con el artículo 149 de la LCSP. No se excluirá ninguna proposición por el solo hecho de encontrarse incursa en presunción de anormalidad sin haber seguido previamente el procedimiento legalmente establecido.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicación en caso de Empates.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 49

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos, se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

2) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

3) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

4) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Apertura de Proposiciones

El órgano de contratación designará una unidad técnica encargada de la apertura y de la valoración de las proposiciones.

La apertura de las proposiciones se realizará por la unidad técnica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público garantizando que la apertura no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Abiertas las ofertas, su valoración se efectuará por la unidad técnica de acuerdo con las fórmulas establecidas en la cláusula décima de este pliego, generándose la propuesta de adjudicación a favor del licitador que obtenga la mejor puntuación.

Realizada la propuesta de adjudicación, la unidad técnica procederá, en el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro de conformidad con el artículo 159.4.a) de la LCSP, se requerirá al licitador

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 49

para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Adjudicación del Contrato

En un plazo no superior a 5 días hábiles desde la propuesta de adjudicación de la unidad técnica, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

No obstante lo anterior, el contrato también podrá formalizarse por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 49

formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo 150.2 de la LCSP.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

1) Cumplimiento del convenio colectivo aplicable. El adjudicatario además de cumplir, respecto de los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato, las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberá cumplir el convenio colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogación de trabajadores se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo caso, al menos el salario recogido en el mismo según la categoría profesional que le corresponda al trabajador. El incumplimiento de tales condiciones es causa de resolución del contrato.

2) Cumplimiento del pago de los salarios del personal adscrito al contrato. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los trabajadores que participan en la ejecución del contrato. A tal efecto, el adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses. La Administración podrá exigir, junto a la factura el envío de certificación acreditativa de que el contratista se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de los trabajadores que ejecuten el contrato, emitida por el representante legal de la empresa.

3) Sometimiento a la normativa de protección de datos. El contratista deberá someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, en los términos de la cláusula vigesimosexta. Esta obligación, así como las recogidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 de la LCSP, tienen el carácter de

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 49

obligación contractual esencial a los efectos del artículo 211.1.f) de la LCSP.

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Derechos y Obligaciones de las Partes

18.1 Abonos al contratista

El pago del precio se efectuará mediante pagos mensuales, por mensualidades vencidas, previa presentación de la factura debidamente conformada por el responsable del contrato.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésima segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica:

a) Que el órgano de contratación es la Alcaldía-Presidencia.

b) Que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal de Fondos.

c) Que el destinatario es el Ayuntamiento de Barbate.

d) Así como lo previsto en la normativa sobre facturación electrónica.

El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la fecha de la prestación. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 49

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

18.2. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

18.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 49

a) El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.

b) Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la subcontratación.

c) El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente.

d) El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente información:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los realizados a los subcontratistas.

- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda.

18.4. Plazo de garantía

El plazo de garantía del contrato será de 3 meses y comenzará a contar desde la fecha de finalización del contrato.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para este Ayuntamiento o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas durante dicho plazo.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 49

Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.

18.5. Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.

18.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y prestación del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

18.7 Responsabilidad del contratista.

1. El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

2. La empresa adjudicataria queda obligada a aportar y mantener durante la prestación del servicio los medios materiales y personales precisos para su correcta ejecución en los plazos, en su caso, convenidos.

3. El adjudicatario se obliga, asimismo, durante la ejecución del contrato al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección del medio ambiente de ámbito nacional, comunitario e internacional, en particular de los convenios internacionales que se recogen en el Anexo V de la LCSP.

4. Serán de cuenta del adjudicatario todos los tributos de cualquier esfera fiscal que conlleve la ejecución del contrato derivados de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de los trabajos, los cuales se considerarán comprendidos en los precios ofertados; incluido el I.V.A., si bien este último se consignará como partida independiente.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 49

5. Conforme a lo establecido en el art. 196 de la LCSP, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato adjudicado.

6. El adjudicatario será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, y deberá indemnizar a la Administración de todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones, incluidos los gastos derivados de las que, eventualmente, puedan dirigirse contra la Administración Municipal.

7. De conformidad con lo establecido en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, así como en el art. 71.1.d) de la LCSP y en los arts. 13 a 16 del R.D. 1098/2001; la empresa contratista tendrá la obligación de aportar, con anterioridad al vencimiento de la validez de los certificados inicialmente aportados y hasta la finalización del contrato, así como en caso de prórroga, y sin que medie reclamación alguna por parte de esta Administración, nuevas certificaciones acreditativas de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:

- Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
- Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 49

c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral así como de la obligación de sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de Protección de datos, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Modificaciones Contractuales Previstas.

Las modificaciones se podrán realizar cuando, por parte del Ayuntamiento de Barbate, se detecten necesidades que surjan durante la duración del contrato. Estas necesidades deberán estar motivadas en el correspondiente informe o memoria técnica y podrán estar originadas por lo siguiente:

- Incorporación de nuevas funcionalidades, herramientas o módulos de gestión que resulten necesarios para mejorar la operatividad del sistema o atender nuevas necesidades funcionales relacionadas con la gestión de las instalaciones deportivas municipales.

- Adaptación del software a cambios normativos que afecten a la prestación del servicio, incluyendo modificaciones en materia

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 49

administrativa, tributaria, laboral, deportiva, de protección de datos, transparencia o cualquier otra normativa de aplicación.

- Adaptación tecnológica de la plataforma para garantizar su compatibilidad con nuevos sistemas operativos, navegadores, dispositivos, estándares técnicos o infraestructuras tecnológicas implantadas por el Ayuntamiento.

- Ampliación de los servicios inicialmente contratados como consecuencia de nuevas necesidades organizativas o funcionales surgidas durante la ejecución del contrato y vinculadas al objeto del mismo.

- Integración en el sistema de gestión de nuevas instalaciones deportivas municipales que entren en funcionamiento o sean asumidas por el Ayuntamiento durante la vigencia del contrato.

- Incremento del número de usuarios autorizados, perfiles de acceso, terminales, puestos de trabajo o dispositivos que deban utilizar la plataforma para la correcta prestación del servicio.
- Refuerzo o ampliación de los servicios de soporte técnico, asistencia a usuarios, mantenimiento correctivo, preventivo o evolutivo, cuando resulte necesario para garantizar la adecuada prestación del servicio.

- Ampliación de los servicios de alojamiento, almacenamiento, procesamiento de datos o recursos tecnológicos asociados a la plataforma, cuando se produzca un aumento de las necesidades operativas del Ayuntamiento.

- Adaptación del sistema a nuevos procedimientos administrativos, circuitos de tramitación, flujos de trabajo o modelos de gestión implantados por el Ayuntamiento durante la ejecución del contrato.

- Implementación de mejoras o medidas adicionales en materia de seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad del servicio o protección de datos personales exigidas por la normativa vigente o por las políticas de seguridad de la entidad.

- Desarrollo de mecanismos de interoperabilidad, integración o intercambio de información con otras aplicaciones municipales, plataformas de otras Administraciones Públicas o sistemas de terceros cuya conexión resulte necesaria para la correcta gestión del servicio.

  En este sentido, la inclusión de modificaciones contractuales responde al principio de interés público, permitiendo dotar al contrato de la flexibilidad necesaria para asegurar la continuidad, eficacia y calidad del servicio, evitando al mismo tiempo la necesidad de

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 49

tramitar nuevos procedimientos de contratación para ajustes que, por su naturaleza, resultan previsibles.

En todo caso, las modificaciones previstas se limitarán a adaptaciones dentro del objeto contractual, no podrán alterar su naturaleza global ni introducir prestaciones sustancialmente distintas, y se ajustarán a los precios ofertados por el adjudicatario, sin que la modificación pueda suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. El importe acumulado de las modificaciones no podrá superar el 20% del precio inicial del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 204 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Sucesión en la Persona del Contratista

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Penalidades por Incumplimiento

22.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción prevista en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 49

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

22.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusula 17 de este pliego de cláusulas particulares y de las obligaciones declaradas como esenciales en la cláusula 18 del pliego.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades coercitivas del 10 % del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de hasta el 5 % del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

22.3 Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratación

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 49

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la cláusula 19 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 10% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.

Además, procederá la imposición de una penalidad del 5% del precio del contrato cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación.

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto del 50 por ciento del precio del contrato.

22.4 Imposición de penalidades

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la Ley

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 49

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzca incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la cláusula 22.

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de contratación.

CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA. Responsable del Contrato

En el acuerdo de adjudicación del contrato se designará un técnico municipal responsable de la ejecución del contrato, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en concreto las siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devienen inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 49

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

CLÁUSULA VIGESIMOQUINTA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será la Delegación de Deportes.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Confidencialidad y tratamiento de datos

26.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos).

Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

Teniendo en cuenta que la ejecución del presente contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, se hace constar:

Concepto	Contenido
Finalidad principal del tratamiento de datos	Prestación de los servicios de mantenimiento, soporte técnico, actualización, asistencia especializada y, en su caso, alojamiento y explotación del software de gestión de las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Barbate, incluyendo las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad, disponibilidad, seguridad, integridad y correcto funcionamiento de las aplicaciones, bases de datos y sistemas asociados utilizados para la

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 49

Concepto	Contenido
	gestión de usuarios, reservas, control de accesos, gestión económica y demás servicios deportivos municipales.
Obligaciones del contratista	El contratista deberá someterse en todo momento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos personales, confidencialidad, seguridad de la información y administración electrónica, especialmente al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), el Real Decreto 311/2022 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y demás normativa aplicable. Tendrá la condición de encargado del tratamiento cuando proceda conforme al artículo 28 del RGPD y garantizará que todo el personal adscrito al contrato mantenga el deber de secreto y confidencialidad respecto de la información y datos personales a los que tenga acceso durante la ejecución del contrato.
Ubicación de los sistemas de información	La empresa adjudicataria deberá indicar, antes de la formalización del contrato, la ubicación de los centros de datos, servidores, infraestructuras tecnológicas, aplicaciones y sistemas utilizados para la prestación del servicio, incluyendo aquellos destinados al alojamiento, almacenamiento, tratamiento o acceso a los datos personales gestionados a través del software de gestión deportiva municipal, así como el lugar desde el que se prestarán los servicios de soporte y mantenimiento.
Modificaciones en la información facilitada	El contratista deberá comunicar al órgano de contratación cualquier modificación que se produzca durante la vigencia del contrato respecto de la ubicación de los sistemas, infraestructuras tecnológicas, servicios de alojamiento, centros de datos, proveedores tecnológicos o cualquier otro elemento relacionado con el tratamiento de datos personales o la prestación de los servicios contratados.
Subcontratación	Los licitadores deberán indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar servicios relacionados con el alojamiento, soporte técnico, mantenimiento, almacenamiento, procesamiento de datos, servicios cloud u otras prestaciones que impliquen acceso o tratamiento de datos personales o información municipal. Deberán identificar el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas previstos y acreditar que cumplen las condiciones exigibles en materia de protección de datos, seguridad de la información y confidencialidad. La subcontratación quedará sometida a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y el artículo 215 de la LCSP.

26.2 Tratamiento de Datos

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 49

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de carácter personal que, en su caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

De conformidad con la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y con la normativa vigente en materia de protección de datos, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar adecuadamente los datos personales de los cuales el Ayuntamiento de Barbate es Responsable del Tratamiento.

Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del Tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Por tanto, sobre el Ayuntamiento de Barbate recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado, el

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 49

adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita.

Estipulaciones como Encargado de Tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba del Ayuntamiento de Barbate por escrito en cada momento. El adjudicatario informará inmediatamente al Ayuntamiento de Barbate cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aun después de la terminación de la prestación o de su desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición del Ayuntamiento de Barbate dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 49

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo al Ayuntamiento de Barbate, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales, responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, a devolver o destruir los Datos Personales a los que haya tenido acceso; los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos conste, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Según corresponda llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que se especifiquen, equipamiento que podrá estar bajo el control del Ayuntamiento de Barbate o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el Ayuntamiento de Barbate, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa o se instruya así expresamente por el Ayuntamiento de Barbate, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informará por escrito al Ayuntamiento de Barbate de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 49

garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al Ayuntamiento de Barbate, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar al Ayuntamiento de Barbate, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable) ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al Ayuntamiento de Barbate con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá al Ayuntamiento de Barbate, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con el Ayuntamiento de Barbate en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga. Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento de Barbate, a requerimiento de este, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el Ayuntamiento de Barbate.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 49

o) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Ayuntamiento de Barbate que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

p) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del Ayuntamiento de Barbate a requerimiento de este. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición del Ayuntamiento de Barbate toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

q) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo del Ayuntamiento de Barbate, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que el Ayuntamiento de Barbate decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para autorizar la subcontratación, es requisito indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del Ayuntamiento de Barbate.

- Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición del Ayuntamiento de Barbate a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informará al Ayuntamiento de Barbate de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así al Ayuntamiento de Barbate la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta del Ayuntamiento

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 49

de Barbate a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el Ayuntamiento de Barbate, Plaza de la Inmaculada, 1, 11160, Barbate (Cádiz), o en la dirección de correo electrónico de la referida Administración (contrataciones@barbate.es) o ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid o en la dirección de correo electrónico dpd@agpd.es.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 49

Ayuntamiento de Barbate

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

APELLIDOS: NOMBRE: NIF:

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CON NIF:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO HABILITADA:

EN CALIDAD DE:

COMPARECE

Ante el Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Barbate y, conociendo los Pliegos de Cláusulas Particulares y Técnicas obrantes en el expediente de contratación, de conformidad con lo previsto en los mismos

DECLARA

Bajo su responsabilidad:

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.
- Que no se halla incurso, ni él/ella, ni la empresa a la que representa, en ninguno de los supuestos legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar con las administraciones públicas, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 71 de la LCSP.
- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, incluyendo las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y no estar incurso en prohibición de contratar alguna.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 49

- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de ser requerido para ello, todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley (art. 159.4) y los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto.

- Que se encuentra inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de Andalucía.

Y para que así conste y surta sus efectos ante el órgano de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Barbate, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 159.4, apartado c), de la LCSP, firma la presente

En _____ a_____ de_____ de_____.

Fdo.: _____

- Esta declaración no sustituye al compromiso de constitución de UTE, según el art. 69 LCSP, a la declaración de sometimiento al fuero español en caso de empresa extranjera, a la declaración de pertenencia a un mismo grupo de conformidad con el Art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o a cualesquiera otros documentos preceptivos no contemplados en los arts. 140 y 159.4 de la LCSP, en las licitaciones públicas, que deberán adjuntarse a la misma en caso de su procedencia.

- Esta declaración se hace en virtud de lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y siendo conocedores del mismo.

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 49

Ayuntamiento de Barbate

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA MATEMÁTICA Y DE MANERA AUTOMÁTICA

D/Dña._____, con domicilio a efectos de notificaciones en _____, _____, n.º ___, con NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con NIF n.º _____, enterado del expediente de contratación del servicio y mantenimiento de software de gestión para instalaciones deportivas por procedimiento abierto simplificado sumario, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato conforme a lo siguiente:

Oferta económica	
Importe (sin IVA)_____ (Indicación en números y letras) IVA _____ (Indicación en números y letras) Importe +IVA _____ (Indicación en números y letras) (Los importes se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambos, prevalecerán siempre los importes que se consignen en letra)	
MEJORAS	
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENCIAS CRÍTICAS (indicar el tiempo de respuesta ofertado, en horas, conforme a la cláusula 10 del PCAP)	
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (SLA) GARANTIZADA (indicar el porcentaje de disponibilidad ofertado conforme a la cláusula 10 del PCAP)	
HORAS ADICIONALES DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA INCLUIDAS SIN COSTE (indicar el número de horas anuales	

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 49

adicionales de soporte conforme a la cláusula 10 del PCAP)	
FORMACIÓN ADICIONAL A USUARIOS MUNICIPALES (indicar el número de horas anuales de formación adicional conforme a la cláusula 10 del PCAP)	

En virtud de lo anterior, por medio del presente ANEXO,

SE DECLARA que son ciertos los datos aportados y que se cumple con lo requerido en los criterios de valoración establecidos con anterioridad, comprometiéndose al debido cumplimiento de todos los términos expresados para la correcta ejecución de la prestación durante la vigencia total del contrato, todo ello en base a lo dispuesto en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

De conformidad con la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares LA EMPRESA TIENE PREVISTO SUBCONTRATAR (marque (X) una de las opciones que aparecen a continuación, en caso de subcontratar deberá rellenar todo lo indicado sobre la subcontratación):

□ No

□ SI (en caso de marcar esta opción deberá rellenar el siguiente cuadro).

Parte del contrato que se subcontrata	Importe a subcontratar	Empresa o perfil de la empresa que se subcontrata

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que, en su caso, tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Nota: Todas las magnitudes económicas requeridas vendrán referidas con un máximo de dos decimales. Igualmente serán rechazadas las proposiciones que no observen este modelo o aparezcan con tachaduras o enmiendas. En caso de diferencia en los importes de las ofertas presentadas, prevalecerá el importe indicado en letras sobre el indicado en números.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 49

Ayuntamiento de Barbate

ANEXO III. MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dña. _____, con domicilio en_____ y D.N.I. nº_____ en nombre propio o como _____(señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa_____, con domicilio en _____y N.I.F. N.º_____.

Y D./Dña. _____, con domicilio en_____ y D.N.I. nº_____ en nombre propio o como _____(señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la empresa_____, con domicilio en _____y N.I.F. N.º_____.

SE COMPROMETEN:

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación del servicio y mantenimiento de software de gestión para instalaciones deportivas, y a constituirse en Unión Temporal de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.

DECLARAN RESPONSABLEMENTE:

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:

....% de _____

....% de _____

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 49

Que, de común acuerdo, designan a D/Dª. _____, para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será: _____C/_____

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el presente compromiso.

En _____, a ____ de _____ de _____

Fdo.:

Fdo.:

Cód. Validación: 6R5EZ6LZTFATE367F5ENPJE6T
Verificación: https://barbate.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 49